

1501892-06.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... da confissão e aplicação do tráfico privilegiado com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com relação ao delito de tráfico de drogas; e absolvição por insuficiência de provas no tocante ao crime de resistência. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501892-06.2022.8.26.0548 controle:2022/000729

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161111/2022 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25545368 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2161111 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2161111 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CÉSAR FASTRONE ROMÃO DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 329 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JÚLIO CÉSAR FISTRONE ROMÃO DA SILVA, RG nº 38.260.133/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 14.06.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 50/52). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 105/107 e 114). A denúncia foi recebida aos 01.09.22, sendo o acusado citado aos 22.09.22 (fls. 115/116 e 160). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do tráfico privilegiado com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com relação ao delito de tráfico de drogas; e absolvição por insuficiência de provas no tocante ao crime de resistência. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 05/13, 15/16, 38/40, 98/100 e 129/131). Também foram anexados aos autos os exames a que foram submetidos os policiais (fls. 76/79). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado procurou se esquivar, alegando que recebeu toda a droga que foi apreendida de um tal "Lucas" para guarda-la em sua casa, o que aceitou porque estava desempregado e iria receber duzentos reais por mês. Havia acabado de pegar o entorpecente quando os policiais o abordaram. Não agrediu os policiais, apenas se debateu para correr. Também não sabia da existência do dinheiro apreendido. Foi agredido e recebeu uma coronhada na cabeça. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de venda, depois que o acusado tentou fugir com uma sacola nas mãos. Durante a fuga o réu dispensou a sacola e investiu contra os policiais, desferindo-lhes socos, chutes e empurrões, sendo necessário o emprego de força física e de apoio policial para contê-lo. Com o réu também havia uma outra sacola escondida nas vestes. Ambas continham várias porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, que se espalharam pelo chão durante a luta corporal. Mesmo depois de medicado, e algemado, o acusado mais uma vez tentou fugir, se embrenhando em um córrego e se escondendo dentro de uma tubulação de esgoto, onde foi localizado e detido. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram corretamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado estava em local de venda e trazia consigo, em plena via pública, droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando

a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A versão segundo a qual estaria apenas guardando a droga para o mitológico "Lucas", de paradeiro e qualificação ignorados, em nada o beneficia. Aliás, nada sugere que o réu estivesse apenas guardando a droga para terceira pessoa. Pelo contrário, a existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o próprio réu informou que estava desempregado, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. O delito de resistência também restou configurado, na medida em que o réu investiu violentamente contra os policiais no instante da abordagem. A existência de lesões em todos os envolvidos na ocorrência demonstra claramente que o acusado não se limitou a se debater para correr, conforme alegou, mas sim agrediu os policiais, tanto que foi necessário solicitar reforço para que fosse contido. Neste sentido: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (7,9 gramas de cocaína divididos em 09 porções). Condenação mantida. RESISTÊNCIA - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Emprego de violência física contra um dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante. Prova segura. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. PENAS E REGIMES PRISIONAIS Penas bem dosadas. Bases acima dos mínimos (1/6). Mau antecedente. Proporcionalidade Negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão; e semiaberto para o cumprimento da de detenção. Apelo desprovido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001474-55.2016.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.12.17 - Rel. Des. GILBERTO FERREIRA DA CRUZ). Note-se que o acusado tentou fugir duas vezes, primeiro já no instante da abordagem, quando entrou em luta corporal com os policiais. E depois de medicado, a caminho da delegacia, conseguiu se desvencilhar dos policiais e, mesmo algemado, se embrenhou num córrego e se escondeu dentro de uma tubulação de esgoto, o que vem reforçar o dolo na sua conduta. No tocante a pena, será observado concurso material de infrações mas, por não serem da mesma espécie, elas não serão somadas, executando-se primeiro a de reclusão. Passo, pois, à individualização da pena (CP, arts. 59 e 68): TRÁFICO. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto à confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena". (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado trazia consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da pretendida causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela

expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548

- 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. RESISTÊNCIA. A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 meses de detenção. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base aplicada. O réu esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado para o tráfico, em razão das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, delito considerado hediondo, que atenta contra a saúde e a paz pública, e semiaberto para a resistência, delito que atenta contra administração pública, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)”. (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). Ademais: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 729/22 e: A) CONDENO O RÉU JÚLIO CÉSAR FISTRONE ROMÃO DA SILVA, RG nº 38.260.133/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU JÚLIO CÉSAR FISTRONE ROMÃO DA SILVA, RG nº 38.260.133/SP, a cumprir 02 meses de detenção, em regime semiaberto, por infração à norma do artigo 329, caput, do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 73). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 14 de dezembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA